

מסורת הש"ס

א) [פסחים טז, ט] שם ת"כ תוריע פ"יב הי"ג, ספרי נשא א, ג מכות יב: ע"ש, ד) ע' ספרי מסעי קט, ה) מגילת ט: תמורה יד ת"כ אחרי פ"ט הל' ה-ה, ספרי ראה סה, ירוש' מגילה פ"א סה"א, ו) [תמורה יד:] ת"כ שם ה"ו, ו) ירוש' מגילה פ"א הי"א ועי' שם הי"ב ופסחים פ"ד ה"ד, ח) [מגילה ט:] ירוש' מגילה שם, ט) ראה יהושע ה' י, ו) [נוע' מה שטרלו מו' לעיל ט:] ד"ה לע"פ ובמנחות ז' ד"ה מה, ועי' מ"ש לעיל מה. במו' ד"ה ואמאן, ט) [ויכ"כ מו' שנת קמח, ד"ה ומנן ועי' מ"ש על דרו']

הגהות הב"ח

א) (רש"י ד"ה וכל שהצטור וכו' ככלל מותרות צמח' יחיד כג"ל והכ"ו):

שינויי נוסחאות

א) צ"ל אי"כ נמצאו (ש"ח): ב) משתלחין חוץ למחנה ארת והתורה אמרה בדר ישוב לבדו ישוב שלא יהיו נמצאים אחרים וישובים עמו. אלא כולוהו הוו ומחנה לא היה קלטה ונמא לא היה וכו' (ש"ח: ט)
ג) כך בחייד, כך מקום במקומך [סוף המקום שלך (ג"ל:ט)].
ד) אשר ינוס שבמה מלמד שהיו ישראל נכסוף בארץ מכות (דף יד.) (ש"ח: ט)
ז"ל בחרו פלכו ונצט"י ונצט"י ונצ"ש פבלכו:
ח) תיבת היה נמחק (ש"ח: ו)
ז"ל מנחות וניירות קריבין בכתבה. ונכ"ל אלו אלא רש"י שלג גרס כן בגמ': וז' צ"ל ליחיד מציאו מתי' וק"ל (ש"ח: ונצ"י אומ' יח). וכן לתב צי"מ ונצ"י ונצ"י ונצ"ש. אלא כג"ל יטנו. ובתורה"י רש"י צי"ב משעת שלג גרס כן בגמ': וז' צ"ל ליחיד ונצ"י בכתב יחיד (ב"ב:ט)
ח) בתוספתא פ"ג הגי' ובאן ונצ"י ונצ"ש. אלא כג"ל ע"ה ונצ"י אלא כו' (תהר"ב: ט)
ז"ל ע"ה גרס כן בגמ': וז' צ"ל ליחיד ואחת טמא נפש כג"ל (ש"ח: יא)
ז"ל אף שם עזר מחנה. ונצ"י קבע נמחק (ש"ח: יב)
תיבת מקום נמחק (ש"ח: יב)
נצ"י טקף ובשילהי דקאמר משיילו ואילך שהפרישו ירושע עיר מקלט: וז' צמחיה' מקלט. ונצ"י הגיה קולט: וזו אע"פ דכור זה, ונצ"י פפד"מ תלקו הדבורים ללפנינו (דק"ס ויכ"ב ח"ט: וז' לעיל אות ו, ועי' בח"ט: יט)
ז"ל ככלל. ותיבת כו' נמחק (ש"ח: כ)
כתיב ויחננו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח (יהושע ט: כג"ל [תהר"ב: ב])
בא) צ"ל פסחים (ש"ח: ב)
ולקמ"י (ב"י: ב)
בג) צ"ל קרבו. וכן בסמוך (ש"ח: ב)
בד) בין אהל מועד כג"ל (ש"ח: ב)
ז"ל וזהו (ב"ב: ב)
ז"ל ומשעמיהו (בבבאי וד"ד: ב)
בז) טקף נדרים ונדבות וקרבי' בבמה קטנה:
בח) בקטנה אלא הד"ה (ב"ב: שסכ"י וד"ד: ז)
ז"ל אובלן (בבא"ח: ז)
לא) צ"ל בשעת (ב"ש: ז)
לב) צ"ל הוי כיצא (בבא"ח: ז)
לג) תיבת כו' נמחק (בבא"ח:

פרת חטאת

נמאלו וצין וטמאי מתים משתלחין חוץ למחנה. שכינה לצדה דהא

שניהם מותרין במחנה ישראל כדאמרין בפסחים ב' אלו דברים (דף סא): **מחניהם**. שני מחנות משמע אחת ^א לכל זכ ואחת לכל טמא נפש אלא ודאי הואי מחנה לזיה ומשתלחין טמאי מתים ממחנה שכינה

ומותרין במחנה לזיה וצין ובעלי קריין משתלחין חוץ למחנה לזיה: **אלא מאי מחנה ישראל לא הואי**. ומשילא חוץ למחנה לזיה שוב אין שם ^א קבע מחנה והרי הוא כשדה בעלמא ומותרין מנורעין לישב שם האריכין להשתלח ממחנה ישראל וישבו עכשיו עם הוצין: **אי"כ נמאלו וצין ומנורעים**. חוץ למחנה לזיה בלצד: **אלא כולוהו הוו**. ודקמני לא היו אלא שתי מחנות לענין קליטה הוא דנסתלקה תורת מחנה לזיה מלקלוט את ההורגים שוגג: **ושמאי לך מקום י**: **חיייד**. רמז לו הקב"ה למשה צמתה תורה שיזכה למנוה וזו כדכתיב (דברים ד) אלו יצידל משה שלש ערים בסוף ארבעים שנה י: **לך מקום**. המקום שלך דהיינו מחנה לזיה אף הוא נקלט י: **מכאן אמרו כן לוי**. שהיה ^א דר בערי מקלט שכל ארבעים ושמנה עשרות של לזים ערי מקלט היו כדאמרין במס' מכות (דף יד.) ואם הרג בשוגג גולה לאחד מערי חציריו דדריש ביה נמי הכי ושמתי לך מקום אף הלזים גולים: **ואם גלה בעלזו**. עצמו כגון משכונה לשכונה: **פלכו קולטו**. דומיא דמדבר שהיה ^א מחנה לזיה קולטת: **כל הנידר והנידז קרב צממה**. קטנה דאילו צממה גדולה ע"כ קרבו חוצת כצור דכתיב ^א ויעשו את הפסח בגלגל אלא בקטנה ואמר ^א דקרבי נדרים ונדבות ולא חוצות ובתורת כהנים מני לה ^א כהדיא לר' מאיר: **מנחום וניירות**. נידר ונידז הוא וקרבי: **כל שאין נידר ונידז אין קרב צממה**. קטנה כדיליף טעמיה לקמיה [ע"כ] שאין יחיד מקריב חוצה בשעת היתר הצמות ואפילו בגדולה וצבור בקטנה לא מקריב כו' ^א אישתכח דאין חוצות קריבין בקטנה. ואי קשיא לר' מאיר א"כ יחיד לא עשה פסחו בגלגל וקרא כתיב ^א ויעשו את הפסח (במדבר ט) פסח קרבן צבור קרי ליה דאמי בכנופיא במס' יומא (דף גא.) והכי נמי בדרי"ש קתני אף צבור לא הקריבו אלא פסחיהם ^א אלאמה קרבן צבור קרי ליה. לקמן ^א יליף טעמא דכולהו: **לא קרבי ^א כו'**. לאפוקי מנחות וניירות **מועד שזמזדר**. דהיינו כל הקרצנות כולן נדרים ונדבות וחוצות (שקצוע להם זמן) מקריבין צאהל מועד שזגלגל דהיא צמה גדולה. והשתא פליג אדרי"מ ואדרבנן דמדקמני כל שהצבור כו' לאשמעינן דאין חילוק צאהל ^א מועד שזמזדר לאהל מועד שזגלגל מכלל דשמעיניהו לרי"מ ורבנן דאמרי יש חילוק ומה ^א חילוקו שאין יחיד מקריב צו חוצות וטעמיהו ^א נמי שמעינן לקמן [ע"כ] דאפי' צממה גדולה לא קרבי ליחיד אלא נדרים ונדבות ולר' מאיר מנחות וניירות ככלל ^א ^ב: **צמות מופרות**. צמות יחיד: **ובצמו שצראש הגג**. היא צמת יחיד: **אלא עולה ושלמים**. ולא מנחות וניירות: **וכאן וכאן**.

בגדולה וצבור בקטנה לא מקריב כו' ^א אישתכח דאין חוצות קריבין בקטנה. ואי קשיא לר' מאיר א"כ יחיד לא עשה פסחו בגלגל וקרא כתיב ^א ויעשו את הפסח (במדבר ט) פסח קרבן צבור קרי ליה דאמי בכנופיא במס' יומא (דף גא.) והכי נמי בדרי"ש קתני אף צבור לא הקריבו אלא פסחיהם ^א אלאמה קרבן צבור קרי ליה. לקמן ^א יליף טעמא דכולהו: **לא קרבי ^א כו'**. לאפוקי מנחות וניירות **מועד שזמזדר**. דהיינו כל הקרצנות כולן נדרים ונדבות וחוצות (שקצוע להם זמן) מקריבין צאהל מועד שזגלגל דהיא צמה גדולה. והשתא פליג אדרי"מ ואדרבנן דמדקמני כל שהצבור כו' לאשמעינן דאין חילוק צאהל ^א מועד שזמזדר לאהל מועד שזגלגל מכלל דשמעיניהו לרי"מ ורבנן דאמרי יש חילוק ומה ^א חילוקו שאין יחיד מקריב צו חוצות וטעמיהו ^א נמי שמעינן לקמן [ע"כ] דאפי' צממה גדולה לא קרבי ליחיד אלא נדרים ונדבות ולר' מאיר מנחות וניירות ככלל ^א ^ב: **צמות מופרות**. צמות יחיד: **ובצמו שצראש הגג**. היא צמת יחיד: **אלא עולה ושלמים**. ולא מנחות וניירות: **וכאן וכאן**.

צמת צבור ובצמת יחיד לא קרבו בהן ליחיד אלא עולות ושלמים. ולקמן [דף קיח.] פריך היינו תנא קמא דהא חכמים דלעיל נמי הכי אמרי: ר' שמעון פליג אכולהו דכולהו ספירא להו דאין חילוק לצבור צין מדצר לגלגל צממה גדולה ורבי שמעון אומר אף צבור עזמם לא הקריבו בגדולה יותר מיחיד בקטנה ^א ^ב: **אלא פסחים כו'**. אצל לא ^א פר העלם דצר ושעירי עזודת כוכבים לא קרבו להם בגלגל: ^א

פרק ארבעה עשר זבחים

קיו.

בשעת סילוק המסעות אין נפסלין אלא מוליכין עמו ובמקום חנייתן אוכלין ^א במחנה כך פירש בקונטרס ונראה דאף שעת ^א הליכתם שרי כיוון דאמרין לעיל (דף סא.) אע"פ שנסע אהל מועד הוא דוקא לקדשים קלים אע"פ שנסע אהל מועד הוא אצל קדשי קדשים דצעי מחילה כיוון

דנסתלקו מסעות אין מחנה שכינה קיים ולחם הפנים ושאר קדשי קדשים מיפסלי ציואל כדמוכח במנחות ב' שמי הלחם (דף נה.) ולעיל ב' קדשי קדשים (דף ס:) דלמר בשני מקומות קדשים נאכלין ומוקי לה בקדשי קדשים ולאחר שיפרקו לזים את המשכן היינו כל זמן שלא נסע מכל וכל דעדיין המוצח וקלעי החצר במקומן ואז"ת בריש שמי הלחם (מנחות דף נה.) דפליגי בלחם הפנים אם נפסל במסעות ומפרש דצמסודר כ"ע לא פליגי זלא מיפסיל כי פליגי במסולק מלאן דלמר אינו נפסל כדדרשינן דלע"פ שנסע אהל מועד הוא ואידך ההוא לדגלים הוא דאתא פ"י להודיע אחז דגל יסע תחלה והשתא אמאי לא משני דאתא לקדשים קלים ולקדשי קדשים קודם סילוק הקלעים ^א ^ב והתורה אמרה בדר ישוב. שלא יהו טמאים אחרים וישעים עמו ואע"ג דהך סוגיא לרי"ש והך דרשא לר' יהודה דלרי"ש דריש ליה מקרא אחריתא בפסחים בריש אלו דברים [דף סא.] ניחא ליה להש"ס לאקווי דרשא הפשוטה והקפירה ^א: **פלכו קצשתו**. קף דגושה צממיה ^א כמו נסך נסכו: **עיר שקצשתו בבר**. עיקר קרא ציואל שגרר צעיר מקלטו ומרזייהו מניחו במכות פ"ב (דף יב:) הרג צאותה העיר גולה משכונה לשכונה ולוי גולה מעיר לעיר ושמא היינו למתחלה דצן לוי גולה מעיר לעיר אצל דיעבד הא אמרי' דלס גולה לתוך פלכו פלכו קלטו ומפלך לפלך היינו מעיר לעיר ואם גולה לתוך פלכו כגון משכונה לשכונה וזה משמע פ"י הקונטרס אי נמי גס למתחלה אין זקוק לצאת מן העיר והא גדולה לעיר אחרת כדי להלך כולה ובתחומה דאי צעירו משכונה לשכונה אם חור לשכונתו כיא ^א חוץ למחוס: **כל הנידר ונידר קרב בבמה**. אפי' מנחות וניירות קרב צממה קטנה כדמפרש ושאין נידר ונידז אין קרב צממה קטנה דאילו צבור אין מקריבין בקטנה וחוצות דידחד אפי' בגדולה לא קרבי בשעת היתר הצמות לר' מאיר כדמוכח מלתא דר' יהודה כדפי' בקונטרס דמדקאמר ר' יהודה כל שהצבור ויחיד מקריבין כו' מכלל דשמעיניהו לר' מאיר ורבנן שיש חילוק וזהו חילוקו שאין יחיד מקריב חוצות בגלגל אפי' צממה גדולה דר' מאיר ורבנן דרשי לא מעשו בגלגל ככל אשר אנחנו עושים פה היום חוצות ואפי' צממה גדולה אלא איש הישר צעיניו יעשה ישרות דהיינו נדבות ר' יהודה סבר דכי כתיב הישר אצעיניו קאי דהיא צמת יחיד: **רבי שמעון אומר אף צבור לא הקריבו כו'**. פ"י בקונטרס ר"ש פליג אכולהו דכולהו ספירא להו דאין חילוק לצבור צין מדצר לגלגל צממה גדולה ור"ש אומר אף צבור עצמן לא הקריבו בגדולה יותר מיחיד בקטנה אלא פסחים כו' ^א ^ב:

בכאן אמרי' בן לוי שהרג גולה וכו'. יש לפרש בכאן אמור שיש מקלט גם (הלויים) (ללוי) ההורג דקא מצי אמר משה ושמוני לך, (ופי' בתרא דלעיל) וכיון דבן דרעי המקלט הוא דירתם ויצטרכו לגלות מפלך לפלך. אבל רש"י זיל פ"י במסכת זבחים דמכאן דאצי"ג דלכתחילה גולין מפלך קולטו נקט לה, דכיון דאמרינן דבמדבר היו גולין למחנה לזיה בין ישראל בין לזוי ההורג והוא היה מקום של לזיים, א"כ נאמר מכאן דאצי"ג דלכתחילה גולין מפלך לפלך מיהו אם גלה בן לוי לפלכו פעם (אחרת) [אחת] וחזר והרג שם פלכו קולטו משכונה לשכונה כי היכי דעבדינן בישראל. והיינו דאמרינן אמר רב אחא בריה דרב איקא מאי קרא דעבדינן הכי אפילו בישראל שהיה בעיר מקלטו והרג שם נפש אחרת בשוגג שהיה גולה משכונת לשכונה, דכתיב כי בעיר מקלטו ישוב עיר שקלטתו ככו, והאי קרא ודאי לא מוכח דמיידי דלעלמא. כן ג"ל לפרש שיטה זו. וי"א דמאי דאמרין דבן לוי פלכו קולטו בדיעבד אף בהריגה וגלות ראשונה דאמרינן דדיינינן ליה

דפרשיש דאנן אמרי' בן לוי פלכו קולטו כמו בישראל דעלמא, ולהכי מייחי ראיא לישראל ראשונה ללוי, ואע"ג דמתני' ידרן כלוי וי"א דמאי דאמרין דבן לוי פלכו קולטו בדיעבד אף בהריגה וגלות ראשונה דאמרינן דדיינינן ליה

כישראל בגלות שניה. וגם הוא נכון. ומיהו לתורווייהו פירושו מאי דקאמר מאי קרא דישראל מייחי ראיא לבן לוי כדפרשיש (יעצ"ה מ"ט ע'):

עין משפט ונר מצוה

א מיי' פ"ג מהלכות ציאת המקדש הלכה ז:
ב ב מיי' פ"ח מהלכות רוחם הלכה ה:

תורה אור השלם

1. מוקד עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלוחם ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שכן בתוכם:
במדבר ה, ג
2. כל ימי אשר דגנע בו יטמא טמא הוא בדר ישוב מחוץ למחנה מושבו:
ויקרא יג, מו

3. ואשר לא צדה והאלהים אנה לזיו ושמוני לך מקום אשר ינוס שקוה:
ויקרא יג, יג

4. כי בעיר מקלטו ישוב עד מות הבחן והגדל ואחרי מות הבחן והגדל ישוב וירצח אל ארץ אֲחֻזָּתוֹ:
במדבר לה, כח

מוסף רש"י

ולא יטמאו את מחניהם חן מחנה לזה ומחנה לזה. מדלל כתיב מחנה, משמע מחנה לכל אחד ואחד ואחם חרמי מנחות כמיני, וישלחו מן המחנה, מחוץ למחנה תשלוחם, והאי מחוץ למחנה: דמלרע יתן לו מחנה שלמים: דמלרע יטב טמא אחר עמו. כגון זבים וטמאי מתים, למדנו ששלחו מן מלוכת שאול חמור מלכו (פסחים טו.) בחייד. כאן הנציחו הקב"ה למשה שזכה למטה זו כמיו שהגדיל שלש ערים: מקום מקומן. שהיה מחנה לזיה קולטת, ואף עיר מקלט יהיו עיר לזיה: מפלך, פלך, מדינה: מאי קרא. דפלו קולטו, כי בעיר מקלטו ישוב. קרא ימינא הוא דלמיכתי בן עס יטב (מכות יב:) שאין נידר ונידז אין קרב בבמה. פסח ומחלת צממה לא קרבי (לעיל יד.):

ליקוטים

בכאן אמרי' בן לוי שהרג גולה וכו'. יש לפרש בכאן אמור שיש מקלט גם (הלויים) (ללוי) ההורג דקא מצי אמר משה ושמוני לך, (ופי' בתרא דלעיל) וכיון דבן דרעי המקלט הוא דירתם ויצטרכו לגלות מפלך לפלך. אבל רש"י זיל פ"י במסכת זבחים דמכאן דאצי"ג דלכתחילה גולין מפלך קולטו נקט לה, דכיון דאמרינן דבמדבר היו גולין למחנה לזיה בין ישראל בין לזוי ההורג והוא היה מקום של לזיים, א"כ נאמר מכאן דאצי"ג דלכתחילה גולין מפלך לפלך מיהו אם גלה בן לוי לפלכו פעם (אחרת) [אחת] וחזר והרג שם פלכו קולטו משכונה לשכונה כי היכי דעבדינן בישראל. והיינו דאמרינן אמר רב אחא בריה דרב איקא מאי קרא דעבדינן הכי אפילו בישראל שהיה בעיר מקלטו והרג שם נפש אחרת בשוגג שהיה גולה משכונת לשכונה, דכתיב כי בעיר מקלטו ישוב עיר שקלטתו ככו, והאי קרא ודאי לא מוכח דמיידי דלעלמא. כן ג"ל לפרש שיטה זו. וי"א דמאי דאמרין דבן לוי פלכו קולטו בדיעבד אף בהריגה וגלות ראשונה דאמרינן דדיינינן ליה